

1501350-23.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501350-23.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501350-23.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 25304597 - 02º

D.P. AMERICANA, 2148245/2022 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DANIEL CESAR CAXIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 31 de maio de 2022, às 18h32, na Avenida Doutor Antônio Lobo, 55, Centro, nesta cidade, trazer com ele, para fins de traficância, 7 porções da droga conhecida como crack, forma sólida da droga cocaína, pesando cerca de 2g, substância que provoca dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 155/156) e a acusação (fls. 160/161).

A denúncia foi recebida em 03/08/2022 (fls. 162/163) e o réu citado (fls. 190).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa requer a consideração da confissão espontânea, atenuante, com fixação de pena mínima e benefícios (fls. 213/214).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Perante a autoridade policial, o acusado alegou que era usuário de drogas e, sem dinheiro, resolveu pegar algumas pedras com um homem não identificado, para vender. Iria ganhar duas pedras de crack, para consumir. Havia acabado de vender uma pedra, pelo valor de R\$ 9,00, quando foi abordado pelos Guardas Municipais (fls. 06).

Em Juízo, voltou a confessar. Tinha saído da cadeia em dezembro. Na noite dos fatos, tinha comprado um carrinho de reciclagem, pagava de forma parcelada a quantia de R\$ 50,00, por quinzena. Portava a quantia de R\$ 80,00 em sua carteira. Tinha mais R\$ 9,00, que recebeu do Daniel, proveniente da venda de uma pedra de crack.

Tinha R\$ 50,00 para pagar a parcela do carrinho, mas o traficante, que havia deixado o local momento antes, perguntou se não queria fumar uma pedra de crack. Era dependente químico, respondeu que sim, mas não tinha R\$ 10,00 para pagar pela pedra. Então o traficante deixou onze pedras de crack em seu poder, para que vendesse dez pedras. Em troca, ganharia uma pedra de crack. Errou, foi um momento de fraqueza, já passou por quatro clínicas para tratar sua dependência química.

A prova oral antecedente ao interrogatório judicial também o incriminou.

A testemunha Guarda municipal Alan Fernandes se recordou de que estavam em patrulhamento pelo 'terminalzinho', local conhecido pela constante venda de drogas. Avistaram o Leandro conversando com duas pessoas. Ele estava sentado no meio fio da calçada com o Daniel, enquanto Valquíria estava em pé, já deixando o local.

Realizaram a abordagem. Durante a revista, localizaram com o Leandro sete pedras de crack, no seu colo, sobre as pernas dele. Quando o acusado se levantou, as pedras caíram ao solo. Havia a quantia de R\$ 9,00 no chão, ao lado do pé de Leandro, além de R\$ 80,00, dentro da carteira dele. Daniel tinha uma pedra de crack na mão, que soltou no momento da abordagem. A Valquíria, que deixava o local, trazia em sua bolsa duas pedras de crack e algumas moedas. Indagado, Leandro confessou que comercializava drogas, que havia vendido uma pedra de crack para o Daniel, pelo valor de R\$ 9,00, cujo dinheiro estava no chão. Daniel assumiu que havia comprado uma pedra de crack do Leandro e que pagou a quantia de R\$ 9,00 pela droga. A Valquíria afirmou que havia comprado as duas pedras de crack para o seu consumo, mas não disse tê-las adquirido do Leandro. A mulher garantiu que comprou a droga em outro local, que preferiu não declinar. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados na Delegacia, para deliberações da autoridade policial. Não se recordava se o acusado portava um carrinho de reciclagem, ao menos não o visualizou nas proximidades, em uma distância de dois ou três metros.

José Márcio Soares Rodrigues, outro guarda, ratificou a versão. Patrulhavam pela Avenida Antônio Lobo, próximo do pontilhão 'Amadeu Elias', local conhecido pela traficância, quando avistaram três pessoas, que estavam sentadas na guia, no meio fio.

Aparentemente, eles faziam a troca de algo. Realizaram a abordagem. O encarregado da viatura, GCM Alan Fernandes, verificou que caiu algo do colo do Leandro e foi verificar. Localizou sete pedras de crack no chão. Durante a revista, encontraram no bolso da calça do acusado uma carteira, com R\$ 80,00. Ao lado de Leandro, no chão, havia mais dinheiro, R\$ 9,00. O réu estava acompanhado de mais duas pessoas, Daniel e uma mulher, que saiu do local. Ela foi abordada logo à frente. Durante a revista, localizaram dentro da pochete da mulher duas pedras de crack, além de quantia. Indagada, ela disse tinha comprado a droga de outra pessoa, que não estava ali naquele momento. Ao questionarem Leandro sobre a droga que tinha caído no colo dele, no momento da abordagem e sobre o dinheiro (R\$ 9,00), que estava ao seu lado, prontamente Leandro admitiu que estava na traficância. Alegou que tinha acabado de vender uma pedra de crack para o Daniel. Ao revistarem o Daniel, em seu bolso encontraram uma pedra de crack. Ele estava muito temeroso, mas falou que tinha comprado a droga do Leandro, por R\$ 9,00. Diante dos fatos, eles foram apresentados na Delegacia, para providências de polícia judiciária. Não sabia

descrever as vestimentas que o acusado trajava, mas ele aparentava vestir roupas de frio, típicas de morador de rua.

Daniel César Caxias, ouvido apenas na Delegacia, esclareceu que era usuário de drogas há aproximadamente 10 anos (maconha e crack). Foi até o local para adquirir crack. Leandro realizou a venda. Pagou pela droga a quantia de R\$ 9,00. Assim que recebeu o entorpecente e entregou o dinheiro, os guardas chegaram e os abordaram. Valquíria não se encontrava em sua companhia, nem estava no local da abordagem, chegou em seguida. Estava em situação de rua, sem moradia fixa. Com a inauguração do abrigo mantido pela prefeitura, dormiria naquele local (fls. 05).

Solução outra senão a condenação, sem embargo da cooperação probatória fornecida pelo réu, que sempre confessou a autoria, permitem as provas dos autos.

Assim, o réu sempre confessou a prática do crime de tráfico, detalhando a forma como aceitou vender as drogas que mantinha, assim como a venda feita para a testemunha Daniel. O dinheiro que levava, ao menos em parte e na sua versão, era resultado dessa venda.

Os guardas municipais surpreenderam réu e testemunha em situação reveladora de tráfico, confirmado quando da aproximação, especialmente pelo fato de o réu ter dispensado a droga remanescente. Abordado, confessou a responsabilidade pela droga apreendida e a venda para Daniel. Foi apreendido dinheiro e com Daniel droga similar, indicando convincentemente que havia mesmo sido comprada do réu.

A quantidade e disposição, a par da confissão do réu, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

Confessou, na fase policial e sob o crivo do contraditório, que vendia drogas para sustentar o seu vício, o que caracteriza a traficância.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corréu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas, o que excepcionalmente acabou ocorrendo nestes autos. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele, drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

O fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico. A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ele drogas, para o grave crime de tráfico, mormente quando alega que comercializava drogas por estar em situação de rua, para manter o seu vício.

Incabível o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES.

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo laudo de constatação (fls. 09/11), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é reincidente, o que será considerado na segunda fase. Fixo a base no mínimo. Na segunda, há reincidência específica (Processo nº 0016396-09.2016.8.26.0320 - 2ª Vara Criminal do Foro de Limeira/SP, incurso no Art. 33 "caput", da Lei 11343/06, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/06/2020), lembrando também se tratar de réu confesso.

Excepcionalmente, pela voluntariedade e intensidade da confissão, assemelha-se correto e próximo ao justo concreto a compensação de circunstâncias, mantendo a pena base inalterada.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, condenando-o às penas de cinco (05) anos de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos (500) dias-multa, piso mínimo da Lei de Drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I e 65, III, "d", todos do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 94).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa a sua prisão para a eficaz aplicação da lei penal, especialmente porque é reincidente, indicando que há efetiva probabilidade de reiteração delitiva acaso solto.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomende-se.

P.I.C.

Americana, 22 de setembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA